

Regulamin zamówień

Wersja 2026-10-01, obowiązuje od 1 października 2026 r.

1. Postanowienia ogólne

- Regulamin określa zasady składania zamówień przez serwis zamówień Browaru Pogorza dostępny pod adresem <https://browarpogorza.pl/zamow.html> (dalej: Serwis).
- Serwis prowadzi Manufaktura Pogorza Sławomir Dzimira, Przedmieście Dubieckie 15A, 37-750 Dubiecko, NIP 7952457609, REGON 387920893, działający pod marką Browar Pogorza (dalej: Sprzedawca albo Wykonawca). Kontakt: e-mail slawek@browarpogorza.pl, telefon +48 734 180 172.
- Pojęcia użyte w regulaminie:
 - Klient** - osoba pełnoletnia, która składa zamówienie; **Konsument** - Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego; postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie ma ona dla niej charakteru zawodowego;
 - Piwa bezalkoholowe** - piwa o zawartości alkoholu nie większej niż 0,5% objętościowo, które nie są napojami alkoholowymi w rozumieniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 - Napoje alkoholowe** - piwa o zawartości alkoholu powyżej 0,5% objętościowo;
 - Impreza zamknięta** - impreza niedostępna dla ogółu, organizowana przez Klienta w oznaczonym miejscu i czasie, w której uczestniczą wyłącznie zaproszeni goście;
 - Zamówienie z wysyłką** - zamówienie zawierające wyłącznie Piwa bezalkoholowe, wysyłane do Klienta;
 - Zamówienie na imprezę** - zamówienie zawierające Napoje alkoholowe (także razem z Piwami bezalkoholowymi), wykonywane jako dostarczenie żywności na Imprezę zamkniętą na podstawie umowy zawartej z Klientem.
- Do korzystania z Serwisu potrzebne są: urządzenie z dostępem do internetu, aktualna przeglądarka z włączoną obsługą JavaScript i pamięci przeglądarki (koszyk, a po zalogowaniu także identyfikator sesji Konta, zapisują się w pamięci lokalnej urządzenia) oraz aktywny adres e-mail. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
- Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie przed zawarciem umowy, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

2. Napoje alkoholowe: zamówienia wyłącznie na imprezy zamknięte

- Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży Napojów alkoholowych na odległość ani z wysyłką. Napoje alkoholowe dostarcza wyłącznie na Imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez Klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę, na podstawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte. Numer zezwolenia, organ, który je wydał, i termin jego ważności są podane w treści każdej umowy.
- Zamówienie na imprezę może złożyć wyłącznie osoba pełnoletnia, która jest organizatorem Imprezy zamkniętej albo działa w jego imieniu.
- Składając Zamówienie na imprezę, Klient podaje rodzaj, datę, godziny, miejsce i liczbę zaproszonych pełnoletnich gości Imprezy zamkniętej oraz składa oświadczenia: o pełnoletności, o

zamkniętym charakterze imprezy, o tym, że napoje zostaną spożyte wyłącznie w czasie imprezy przez jej uczestników i nie będą odsprzedawane, oraz że Napoje alkoholowe nie zostaną podane osobom niepełnoletnim ani nietrzeźwym.

4. Serwis przyjmuje Zamówienie na imprezę z wyprzedzeniem, w obszarze dostaw i z minimalną liczbą sztuk wskazanymi w Serwisie przed złożeniem zamówienia.
5. Wykonawca dostarcza zamówienie własnym transportem na miejsce Imprezy zamkniętej, w dniu imprezy, przed jej rozpoczęciem, o godzinie uzgodnionej z osobą odbierającą wskazaną w umowie. Wykonawca nie dostarcza Napojów alkoholowych do punktów odbioru, paczkomatów ani pod adres inny niż miejsce imprezy i nie wydaje ich pełnomocnikom, takim jak firmy kurierskie.
6. Zamówienie odbiera pełnoletnia osoba wskazana w umowie, po okazaniu dokumentu tożsamości. Wykonawca odmawia wydania Napojów alkoholowych osobie niepełnoletniej, nietrzeźwej albo takiej, która nie okaże dokumentu, a także gdy miejsce lub czas dostawy nie odpowiadają umowie albo okoliczności wskazują, że impreza nie ma charakteru zamkniętego lub napoje mają być odsprzedawane (art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Odmowę i jej powód Wykonawca odnotowuje w protokole wydania.
7. Wykonawca może odmówić zawarcia umowy albo jej wykonania, jeżeli dane podane przez Klienta są nieprawdziwe lub okoliczności wskazują, że zamówienie nie dotyczy Imprezy zamkniętej.

3. Składanie zamówień i zawarcie umowy

1. Klient wybiera piwa w Serwisie, a następnie wypełnia formularz zamówienia. Przed złożeniem zamówienia Serwis pokazuje podsumowanie: piwa, ich ceny, kaucję za opakowania, koszt dostawy, łączną cenę, sposób i termin płatności oraz, przy Zamówieniu na imprezę, pełną treść umowy.
2. Umowa sprzedaży Piw bezalkoholowych zostaje zawarta z chwilą kliknięcia przez Klienta przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
3. Umowa o dostarczenie żywności na Imprezę zamkniętą zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient po zapoznaniu się z jej treścią wpisze swoje imię i nazwisko i kliknie przycisk „Zawieram umowę z obowiązkiem zapłaty”.
4. Niezwłocznie po zawarciu umowy Sprzedawca przesyła Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenie zamówienia z danymi do płatności, a w załącznikach w formacie PDF: treść zawartej umowy albo potwierdzenie zamówienia, ten regulamin oraz, przy Zamówieniu z wysyłką, formularz odstąpienia od umowy. Treść umowy, czas jej zawarcia i dane z formularza Sprzedawca przechowuje w celu wykonania umowy i wykazania jej warunków.

4. Ceny i płatności

1. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Przy produktach Serwis podaje także cenę za litr.
2. Do ceny dolicza się kaucję za opakowania objęte systemem kaucyjnym oraz koszt wysyłki albo dostawy na imprezę; obie kwoty Serwis pokazuje osobno przed złożeniem zamówienia.
3. Klient płaci z góry, przelewem na rachunek wskazany w potwierdzeniu, w terminie podanym w podsumowaniu zamówienia i w potwierdzeniu, nie krótszym niż 12 godzin. Jeżeli Sprzedawca udostępni w Serwisie płatność przez operatora płatności, Klient może zapłacić także w ten sposób.
4. Jeżeli wpłata nie zostanie zaksięgowana w terminie, umowa wygasa, a Sprzedawca zwalnia zarezerwowane piwa. Realizacja zamówienia zaczyna się po zaksięgowaniu wpłaty.

5. Dostawa

1. Zamówienia z wysyłką Sprzedawca nadaje przesyłką kurierską na adres w Polsce w terminie podanym w Serwisie, liczonym od zaksięgowania wpłaty. Klient powinien sprawdzić przesyłkę przy odbiorze, a jej uszkodzenie zgłosić kurierowi i Sprzedawcy.
2. Zamówienia na imprezę Wykonawca dostarcza na zasadach punktu 2.

6. Kaucja za opakowania

Do opakowań objętych systemem kaucyjnym (na przykład puszek do 1 litra i butelek wielokrotnego użytku) doliczamy kaucję w wysokości określonej przepisami, pokazaną osobno przy produkcji i w podsumowaniu. Jednorazowe butelki szklane nie są objęte systemem kaucyjnym. Kaucję można odzyskać, oddając puste opakowanie w punkcie zbiórki systemu kaucyjnego.

7. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży Piw bezalkoholowych, może od niej odstąpić bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie przesyłki. Wystarczy wysłać przed upływem terminu oświadczenie na adres e-mail slawek@browarpogorza.pl albo pocztą na adres Sprzedawcy. Można skorzystać z formularza odstąpienia, nie jest to jednak obowiązkowe.
2. Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie płatności, w tym koszt najtańszego oferowanego sposobu dostawy, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia, tym samym sposobem płatności, chyba że Konsument zgodzi się na inny. Sprzedawca może wstrzymać zwrot do chwili otrzymania piw z powrotem albo dowodu ich odesłania.
3. Konsument odsyła piwa niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia, i ponosi bezpośredni koszt ich zwrotu. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania.
4. Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do piw dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (art. 38 ust. 1 pkt 5 ustawy o prawach konsumenta).
5. Umowa o dostarczenie żywności na Imprezę zamkniętą jest umową o świadczenie usługi gastronomicznej, w której oznaczono dzień świadczenia, dlatego Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (art. 38 ust. 1 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta). Klient może jednak bezpłatnie zrezygnować z dostawy w terminie wskazanym w umowie; zasady późniejszej rezygnacji określa umowa.

8. Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za zgodność piw z umową na zasadach ustawy o prawach konsumenta, a wobec pozostałych Klientów na zasadach Kodeksu cywilnego.
2. Reklamację można złożyć e-mailem na adres slawek@browarpogorza.pl albo pocztą na adres Sprzedawcy, najlepiej z numerem zamówienia, opisem problemu i zdjęciem. Sprzedawca odpowiada na reklamację w ciągu 14 dni.

9. Dane osobowe

Dane podane w zamówieniu Sprzedawca przetwarza jako administrator w celu zawarcia i wykonania umowy, rozliczeń oraz wykazania zgodności z warunkami zezwolenia. Szczegóły zawiera polityka prywatności.

10. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów oraz mediacji lub sądu polubownego przy wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej. Informacje o tych sposobach są dostępne na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl).

11. Konto Klienta

1. Klient może założyć w Serwisie bezpłatne konto (dalej: Konto). Konto nie jest potrzebne do złożenia zamówienia.
2. Aby założyć Konto, Klient podaje adres e-mail, otwiera link wysłany na ten adres, ustawia hasło i akceptuje regulamin, albo loguje się kontem Google i akceptuje regulamin. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa o prowadzenie Konta na czas nieoznaczony. Konto Google z tym samym adresem e-mail może też służyć do logowania do Konta założonego hasłem.
3. W Koncie Klient widzi zamówienia złożone tym adresem e-mail, ich status i dokumenty (umowy i potwierdzenia), dane do płatności zamówień, które czekają na wpłatę, może zapisać dane do kolejnych zamówień i zmienić hasło.
4. Klient nie udostępnia hasła innym osobom. Link do ustawienia hasła jest ważny przez czas podany w wiadomości i działa jeden raz.
5. Klient może w każdej chwili usunąć Konto w jego ustawieniach albo prosząc o to e-mailem. Usunięcie Konta nie zmienia zawartych umów; ich dokumenty Sprzedawca przechowuje przez okres wymagany przepisami.
6. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta z ważnej przyczyny, w szczególności naruszenia regulaminu, z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, przysyłając je na adres e-mail Konta.
7. Reklamacje dotyczące Konta Klient składa e-mailem na adres slawek@browarpogorza.pl; Sprzedawca odpowiada w ciągu 14 dni.

12. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca może zmienić regulamin z ważnych przyczyn, w szczególności zmiany przepisów. Do zamówień złożonych przed zmianą stosuje się regulamin w wersji obowiązującej w chwili złożenia zamówienia; wersja regulaminu jest podana w potwierdzeniu i w umowie.
2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Regulamin nie ogranicza praw Konsumenta przysługujących mu na podstawie przepisów prawa.
3. Zasady korzystania z pozostałych części strony browarpogorza.pl określa regulamin strony.